

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1179/2533	นางปราณี พึ่งสนธิ์	โจทก์
	นายพลอย ใจประเสริฐ กับพวก	จำเลย
	นางปราณี พึ่งสนธิ์ โจทก์	ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 220

ความว่า โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่าฎีกาของโจทก์เป็นฎีกาข้อเท็จจริง ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา220 จึงไม่รับฎีกา

โจทก์เห็นว่า ฎีกาของโจทก์มีข้อกฎหมายที่ศาลฎีกาควรจักได้พิจารณาโดยละเอียดอีกครั้ง โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของโจทก์ไว้พิจารณาพิพากษาต่อไป

หมายเหตุ จำเลยทั้งสี่แถลงคัดค้าน (อันดับ 32 แผ่นที่ 2)โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสี่ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา177,83

ศาลชั้นต้นได้สอบสวนมูลฟ้องแล้วเห็นว่า คดีโจทก์ไม่มีมูล พิพากษายกฟ้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาดังกล่าว (อันดับ 28)

โจทก์จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 29)

คำสั่ง

พิจารณาแล้ว คดีนี้ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องโจทก์ จึงต้อง
ห้ามมิให้ฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 220 ศาลชั้นต้นสั่ง
ไม่รับฎีกาโจทก์ ศาลฎีกาเห็นฟ้องด้วยในผลให้ยกคำร้อง

พิจารณาแล้ว คดีนี้ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องโจทก์ จึงต้อง
ห้ามมิให้ฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 220 ศาลชั้นต้นสั่ง
ไม่รับฎีกาโจทก์ ศาลฎีกาเห็นฟ้องด้วยในผลให้ยกคำร้อง

(ปรีชา ธนนันท์-พิชิต พรหมพิทักษ์กุล-วัชรินทร์ รักษาพันธ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>